



PENETAPAN
Nomor 372/Pdt.G/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dedie Tiya Handoyo, bertempat tinggal di Perum Mutiara Garden blok C Nomer 33, RT.04 RW.06 kelurahan Lengkong Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto, Lengkong, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Handoko Prasetyo, bertempat tinggal di Dusun Beciro Wetan RT.13 RW 03 kelurahan Bakung Temenggungan Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Bakungtemenggungan, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh : **Ridham Billiar Fachrudin, S.H.** Advokat beralamat di Jalan Dusun Junwatu RT.002 RW.001 Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1641 tanggal 18 Desember 2025, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 November 2025 dalam Register Nomor 372/Pdt.G/2025/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2025, 20 Januari 2025, 30 Januari 2025 dan 06 Februari 2025 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan

2/1



- perjanjian kerjasama dalam bentuk investasi dimana PENGUGAT meminjamkan uang ke TERGUGAT untuk pekerjaan pengiriman barang.
2. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut TERGUGAT berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 14 hari kerja paling lambat tanggal 26 Februari 2025.
 3. Bahwa hingga saat ini tanggal 10 November 2025 TERGUGAT belum mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp 54.200.000,- dan tunggakan bunga selama 10 bulan sebesar Rp. 87.500.000,-
 4. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada TERGUGAT yaitu pada tanggal 16 Juli 2025, 21 Juli 2025 dan 28 Juli 2025 namun TERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajibannya.
 5. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah merugikan PENGUGAT secara materiil sebesar Rp 141.700.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pokok pinjaman dan tunggakan bunga, serta kerugian immateriil berupa tekanan psikologis yang ditaksir senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 54.200.000,- (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar tunggakan bunga sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar mendapat putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurhadi, S.E., S.H., M.H., Cpm., MEDIATOR pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2026, upaya perdamaian tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan para pihak dengan permohonan dari Penggugat berupa mengajukan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat permohonan tertulis dari Penggugat tertanggal 5 Februari 2026 yang pada pokoknya berkeinginan mencabut surat gugatannya / mencabut Gugatan Perdata Nomor : 372/Pdt.G/2025/PN.Sda karena telah tercapai perdamaian dengan pihak Tergugat ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 November 2025 dicabut maka berdasarkan Ketentuan Pasal 271 dan 272 RV sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor : 372/Pdt.G/2025/PN Sda tersebut sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 November 2025 dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo mencatat permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 372/Pdt.G/2025/PN Sda dan mencoret dalam buku register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 November 2025, Penggugat dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, HIR/Rbg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Gugatan Nomor 372/Pdt.G/2025/PN Sda tersebut ;

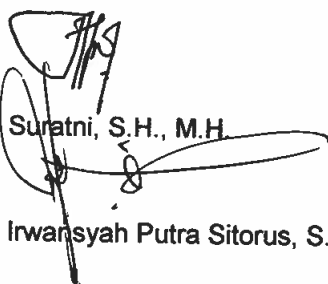
Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2025/PN Sda



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dan mencoret dalam buku register perkara Gugatan Nomor 372/Pdt.G/2025/PN Sda ;
3. Membebarkan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 435.000 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H. dan Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 November 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulia Sri Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,


Suratni, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Danang Utaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Mulia Sri Widiyanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp265.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp435.000,00;
(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		